

1501858-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... alguma coisa com DANILO; o DANILO sabia do roubo; quem entrou com o simulacro foi EMERSON; quando voltou para o carro, colocou a arma na cintura; entrou no banco de trás e a deixou embaixo do banco; alega que VINICIUS não sabia do roubo; quem combinou o preço foi DANILO do transporte; VINICIUS não sabia do roubo

Em sede policial, o acusado VINICIUS disse: "QUE em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501858-21.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501858-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020060/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22587911 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2020060 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON SILVA COSTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

VINICIUS MAGALHÃES DA SILVA, qualificado a fl. 06, DANILO TULIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA, qualificado a fl. 17 e EMERSON SILVA COSTA, qualificado a fl. 29, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal sob a alegação de que, , em 22 de janeiro de 2022, por volta das 09h10m, Rua Clodomiro Amazonas, número 1299 - Vila Nova Conceição, nesta capital, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, 4 aparelhos celulares da marca Samsung, 6 aparelhos celulares da marca Motorola, 2 aparelhos celulares da marca Positivo, 1 aparelho celular da marca Multilaser, 2 aparelhos celulares da marca Nokia, 2 aparelhos celulares da marca LG , 1 Notebook da marca

Samsung, 2 Notebook da marca Positivo, 1 máquina de aparar pelos, 18 videogames da marca PS 4 e 2 videogame da marca X box, pertencentes à Lojas Americanas, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl.40.

Segundo consta da denúncia, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados se dirigiram ao estabelecimento comercial supramencionado com a intenção de praticar o delito de roubo. Ato contínuo, os denunciados Emerson e Danilo ingressaram no estabelecimento, enquanto o denunciado Vinicius permaneceu no veículo, como motorista, para facilitar a fuga. Anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça exercida mediante simulacro de arma de fogo, obrigaram o gerente da loja a abrir a vitrine onde estavam expostos diversos aparelhos eletrônicos. Em seguida, subtraíram os produtos e fugiram do local, no veículo. Ocorre que um dos celulares subtraídos estava ligado, de modo que foi possível monitorar a geolocalização do aparelho. Policiais Militares foram acionados via COPOM e informados em tempo real do local onde os produtos eram levados. Dessa forma, realizaram um bloqueio policial Rua Amitaba, nº11 e vistoriaram os veículos que estavam pelo local, momento em que o denunciado Emerson deixou o veículo visivelmente nervoso, fato que motivou a abordagem. Questionado, confessou informalmente a autoria do roubo e informou os dados do veículo utilizado para a fuga. Na sequência, lograram êxito em encontrar o veículo Fiat Punto, placas FHP7A77, em cujo interior estavam os denunciados Danilo e Vinicius. Durante busca pessoal, os bens subtraídos foram encontrados dentro de uma mochila. Interrogados, os denunciados confessaram a prática do delito (fls. 11/ 27). A vítima reconheceu, sem sombra de dúvida, os denunciados Emerson Silva Costa e Danilo Tulio Do Nascimento Teixeira como autores do delito, sendo que Emerson Silva portava o que parecia ser uma arma de fogo (fl. 37).

A denúncia foi recebida aos 01 de fevereiro de 2022 (fls. 169/170).

Regularmente citados, os acusados apresentaram defesa prévia. Na audiência de Instrução e Julgamento foram ouvidas as vítimas e testemunhas, e interrogados os réus.

É a síntese do relatório. Passo a decidir.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrências, bem como pela prova oral produzida.

A autoria delitiva do crime também restou incontestada.

A vítima Marcos disse que são semelhantes os números 01 e 02; na data dos fatos, estava na loja na gerência, entraram dois indivíduos, primeiro o mais moreno, foi direto no balcão, entrou os outros indivíduos, exigiram os celulares, abriu a vitrine e eles subtraíram os bens; inicialmente, entrou um indivíduo, ele disfarçou; em seguida, entrou outro indivíduo, o Emerson, que estava armado; recolheram as mercadorias; eles foram embora; a vítima acionou a polícia; havia um veículo para dar fuga; entraram dois indivíduos; foram uns quinze a vinte minutos após eles saírem da loja e serem detidos; os celulares possuíam rastreador; conseguiram rastrear os indivíduos e efetuaram a prisão; no dia fez reconhecimento de dois indivíduos; reconheceu o EMERSON e outro indivíduo que não lembra o nome, ele era mais moreno; não chegou a ver o veículo e o outro indivíduo que estava nele; eles saíram a pé; não chegou a ver eles entrarem em veículo; quem disse que havia um veículo foi a polícia que deteve os indivíduos dentro do automóvel com as mercadorias; na delegacia havia três indivíduos presos; trabalha na empresa há seis anos; o roubo ocorreu às 08h40.

A testemunha Eberson, policial militar, disse que foi um roubo nas Lojas Maericasn, constava um rastreamento das mercadorias; dois indivíduos a princípio; o Batalhão fez o rastreamento, foram até o local onde ocorreu o último rastreio, quando avistou EMERSON descer do carro, chamando a atenção das equipes; posteriormente, localizou o veículo, interrogou o motorista, indagou a ele que havia no automóvel, sendo que ele informou que eram os produtos subtraídos das Lojas Americanas; no início ele desconversou, mas depois indagou se eram os produtos roubados das Lojas Americanas; apreenderam um simulacro de arma de fogo; eles disseram que estavam passando por necessidades e praticaram o roubo; quem conduzia o veículo, não se recorda o nome, mas EMERSON estava no banco de trás; o motorista era mais branco; o

motorista ficou no veículo, não descendo para praticar o roubo, mas ele sabia da infração penal; quando questionados eles admitiram a prática delitiva; quando fez a abordagem estavam dois indivíduos, um deles já havia descido; ele estava no banco da frente como passageiro; recebeu a comunicação por volta de nove a dez horas da manhã; não foi feito bloqueio; chegaram aos acusados pelo rastreamento das mercadorias; EMERSON demonstrou nervosismo ao descer do veículo, razão pela qual fizeram a abordagem; nenhum deles resistiu; as mercadorias estavam em uma mochila que era das lojas americanas; estava atrás do banco do motorista; o simulacro estava atrás do passageiro.

A testemunha Camila, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foi irradiado um roubo nas Lojas americanas, havia rastreamento das mercadorias; estavam pelo local onde foi detectado; visualizaram um veículo, com três indivíduos, o EMERSON saiu do carro, seu parceiro abordou o veículo com os demais indivíduos; havia uma mochila, indagaram e eles admitiram ser produtos das Lojas americanas; os três confirmaram a prática delitiva; teve contato com a vítima; o ofendido reconheceu os aparelhos e os indivíduos; seu parceiro foi o responsável pelo veículo; o que despertou a atenção dos policiais foi um volume grande contido na mochila; foi localizado o simulacro do banco de trás; viram que alguém saiu do veículo, mas não exatamente daquele veículo, mas o indivíduo que saiu apontou o automóvel que havia saído; eles não ofereceram resistência

Em sede policial, EMERSON disse que: ": QUE em comunhão de esforços com dois amigos, decidiram praticar um roubo nas Lojas Americanas. Assim, pegou um simulacro de arma de fogo e subjugou o gerente dessa loja. Ato contínuo, subtraiu alguns aparelhos eletrônicos que estavam expostos em uma vitrine (celulares, notebooks e jogos virtuais). Ressalta que Danilo Tulio Do Nascimento Teixeira o auxiliou na subtração da res furtiva, sendo que o Sr. Vinícius Magalhães Da Silva ficou no veículo - fiat ponto- a fim de facilitar a fuga. Ocorre que, acabaram por serem abordados por Polícias Militares, razão pela qual foram conduzidos ao plantão de polícia judiciária para esclarecer o fato ora apurado. Por fim, diz que está com sua integridade física preservada e que não possui filhos sob sua responsabilidade até o presente momento".

Em juízo, o réu EMERSON disse que as acusações são verdadeiras; o roubo foi na parte da manhã; entrou pediu para o gerente para ver a vitrine; depois pediu para ele jogar tudo dentro da bolsa; fugiram; no caminho, os policiais fizeram um cerco; pediu para o menino parar o veículo para comprar cigarros; quem entrou na loja foi DANILO; o VINICIUS ficou esperando no carro; pediram para ele ser motorista particular; combinaram tudo no mesmo dia; conversou com DANILO e falaram que iriam pedir para VINICIUS, dizendo que iriam pegar alguma coisa com DANILO; o DANILO sabia do roubo; quem entrou com o simulacro foi EMERSON; quando voltou para o carro, colocou a arma na cintura; entrou no banco de trás e a deixou embaixo do banco; alega que VINICIUS não sabia do roubo; quem combinou o preço foi DANILO do transporte; VINICIUS não sabia do roubo

Em sede policial, o acusado VINICIUS disse: "QUE em comunhão de esforços com dois amigos, decidiram praticar um roubo nas Lojas Americanas. Assim, ficou como motorista no veículo - fiat ponto- a fim de facilitar a fuga após os Sres. Danilo Túlio do Nascimento Teixeira e Emerson Silva Costa subtraírem alguns aparelhos eletrônicos. Ocorre que, acabaram por serem abordados por Polícias Militares, razão pela qual foram conduzidos ao plantão de polícia judiciária para esclarecer o fato ora apurado. Diz que está com sua integridade física preservada e que não possui filhos sob sua responsabilidade até o presente momento. Com relação ao veículo alega que é alugado do Sr. Augusto, pois sua intenção inicialmente era trabalhar como Uber".

Em juízo, o acusado VINICIUS disse que são falsas as acusações; DANILÇO ligou para levar eles até um local; se deparou com cerco policial, eles localizaram atrás do banco as mercadorias; no dia do acontecido levaram todos para a delegacia; nega que

tenha admitido; nega que tenha admitido em sede policial; o combinado era levar DANILO em endereço; ele voltou com uma mochila; não eram videogames, mas apenas jogos; na época trabalhava com aplicativo nos finais de semana; na delegacia não estava acompanhado de advogado.

Em juízo, DANILO disse que queria pedir desculpas para a vítima, está arrependido; nunca fez essas coisas; foi a primeira vez; sobre o roubo, tudo foi verdade; o acusado e EMERSON entraram na loja; ligou para DANILO pedindo para ele fazer uma corrida; pediu para ele esperar em outra rua; entraram na loja, EMERSON estava com simulacro; subtraíram os objetos; alega que tenha confessado junto com DANILO; ficaram separados; quando retornaram da loja o simulacro estava com EMERSON; entrou na frente e DANILO entrou atrás; não sabe onde ele guardou; não viu se ele guardou; os objetos estavam com DANILO que depois entregou a EMERSON; trabalhava como metalúrgico; trabalhou cerca de sete anos; estava desempregado na época, há três meses; estava trabalhando como manobrista em um estacionamento; tem família; está arrependido.

Reputo que as provas são firmes para a condenação dos três acusados.

Inicialmente, saliento que a vítima afirmou que estava trabalhando no estabelecimento comercial Lojas Americanas, ocasião em que ingressou um indivíduo no local. Em seguida, entrou um outro indivíduo portando uma arma de fogo e exigiu as mercadorias que estavam na vitrine. Diante da exigência, o ofendido atendeu os acusados, sob ameaça, entregando os produtos. Após saírem do local, a vítima acionou a Polícia Militar e indicou que os produtos possuíam rastreador, de modo que possibilitou o encontro dos acusados. Destacou que viu apenas dois indivíduos e os reconheceu em sede policial. Em juízo, disse que são semelhantes os indivíduos de números 01 e 02, respectivamente EMERSON e DANILO.

Já os policiais militares que efetuaram as prisões dos acusados afirmaram que estava realizando patrulhamento de rotina quando receberam informação de um roubo à Lojas Americanas. Posteriormente, receberam a localização dos roubadores. Ao avistar a viatura policial, um dos indivíduos que ocupava o veículo conduzido por VINICIUS saiu do veículo, mas foi logo contido. Diante desta situação, os policiais foram até o veículo, avistaram uma mochila com o logotipo das Lojas Americanas e indagaram ao motorista o que havia dentro, sendo que, após algumas respostas sem sentido, admitiu que eram as mercadorias subtraídas das Lojas Americanas. Ato contínuo, os policiais indagaram aos acusados e eles, de pronto, confessaram a prática criminosa.

Em sede policial, na presença da Autoridade Policial os acusados admitiram a prática delitiva. O réu VINICIUS também admitiu a prática da infração penal, inclusive dando detalhes da função que exerceu na data dos fatos, aduzindo que ter ficado no veículo para dar fuga aos demais acusados. Além disso, ambos os policiais afirmaram que os três réus admitiram o cometimento do crime. Acrescentaram que EMERSON saiu do veículo, ao passo que foram até o automóvel e, ao notarem uma sacola grande das lojas americanas no banco traseiro, indagaram ao condutor - VINICIUS - do que se tratava, sendo respondido que eram produto da subtração praticada nas Lojas Americanas.

Com o depoimento dos policiais em juízo, entendo que a prova foi judicializada, sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em prova exclusivamente produzida em sede policial.

No mais, não há qualquer elemento que indique que os policiais tivessem motivação para incriminar falsamente pessoas que sequer conheciam.

Diante deste panorama, reputo que o conjunto probatório é firme para a condenação dos réus.

Por fim, destaco que a causa de aumento de pena do concurso de agentes restou bem demonstrada por meio da prova oral colhida.

1/6 aumento a pena em 1/6, uma vez que praticado em estabelecimento comercial, onde há enorme movimento de clientes, o que, sem dúvida, agrava sensivelmente a conduta

praticada, porque coloca diversas pessoas em sérios riscos.

Saliento que a dosimetria é idêntica a todos os acusados, não havendo qualquer circunstância subjetiva a ser considerada, de modo que farei apenas uma dosimetria para todos os acusados

Crime de roubo - 1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, entendo que a pena deve ser majorada, eis que as circunstâncias em que o delito foi praticado são graves. Os acusados subtraíram as mercadorias no estabelecimento Lojas americanas, comércio em que há grande circulação de pessoas, aumentando o risco à sociedade, em especial, os clientes que lá frequentam.

Assim, majoro a pena em 1/6, fixando a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. deixo de considerar as confissões de EMERSON e DANILO, pois apenas parciais, com intuito de isentar a responsabilidade do acusado VINICIUS.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

O regime prisional é o fechado, tendo em vista que o delito foi praticado com grave ameaça à vítima. Trata-se do único regime prisional apto a atender o binômio prevenção-repressão. Incabível qualquer benefício penal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os réus VINICIUS MAGALHÃES DA SILVA, qualificado a fl. 06, DANILO TULIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA, qualificado a fl. 17 e EMERSON SILVA COSTA, qualificado a fl. 29, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal às penas, cada qual, de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O acusado não tem o direito de apelar em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA